

0001129-07.2010.8.26.0223

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PHELLIPE FERREIRA FARELEIRA

CONCLUSÃO

Aos 30/11/2022, faço estes autos conclusos ao Dr. Leonardo Grecco, MM. Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá-SP. Adriano Paulino dos Santos, Chefe de Seção Judiciário, matr. 366.032.

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá - SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001129-07.2010.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001129-07.2010.8.26.0223 - Ordem nº 64/2010

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

PHELLIPE FERREIRA FARELEIRA

CONCLUSÃO

Aos 30/11/2022, faço estes autos conclusos ao Dr. Leonardo Grecco, MM. Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá-SP. Adriano Paulino dos Santos, Chefe de Seção Judiciário, matr. 366.032.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

PHELLIPE FERREIRA FARELEIRA, qualificado nos autos, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão (fl. 331/336).

A sentença condenatória foi publicada em 19 de outubro de 2010 (fls. 200), com ocorrência do trânsito em julgado para o Ministério Público em 16 de novembro de

2010 (fls. 206).

Na atual fase, o Ministério Público e defesa requerem o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado, em razão da prescrição da pretensão executória (fls. 473/474).

É o relatório.

DECIDO.

Impõe-se, no caso, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão executória.

A condenação do réu transitou em julgado para o Ministério Público em 16 de novembro de 2010 (fls. 206).

A pena corporal de cinco anos e dez meses prescreve em doze anos, nos termos do art. 109, inciso III do Código Penal.

Entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público e a presente data decorreram mais de doze anos, não ocorrendo qualquer outra causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, por força da prescrição da pretensão executória.

Em face do exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, ex vi do art. 109, inciso III, c.c art. 110, ambos do Código Penal, e JULGO EXTINTA a punibilidade de PHELLIPE FERREIRA FARELEIRA, condenado pela prática do delito tipificado art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 107, inciso V do Estatuto Repressivo.

Expeça-se contramandado de prisão.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA